

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7429/2537

นายสำอองค์ ทนสิงห์
๗ กรุงเทพมหานคร
กับพวก

โจทก์
(สำนักงาน
ปฎิ
จำเลย

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2518 มาตรา

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 มาตรา

เทศบัญญัติเทศบาลนครกรุงเทพ พ.ศ.2507 มาตรา

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 5

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา 1 (3), มาตรา 2,
มาตรา 46

แม้ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2518 ได้ถูกยกเลิกไป
โดย พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 ก็ตาม แต่การจัด
ระเบียบราชการกรุงเทพมหานครที่บัญญัติไว้ในมาตรา 60 ก็เป็นทำนองเดียวกับ
มาตรา 11 ที่ถูกยกเลิก ซึ่งหาได้มีสำนักงานปฎิ กรุงเทพมหานครรวมอยู่ด้วยไม่ เมื่อ
สำนักงานปฎิฯ ได้จัดตั้งขึ้นครั้งแรกโดยกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้อนุมัติให้เทศบาล
นครกรุงเทพเป็นผู้จัดตั้งและดำเนินการ โดยมีได้จัดตั้งขึ้นตามพ.ร.ฎ.ตามที่กฎหมาย
กำหนดไว้ นอกจากนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการควบคุมและดำเนิน
งานของสำนักงานปฎิเทศบาลนครกรุงเทพ พ.ศ.2507 ก็ให้มีคณะกรรมการบริหาร
มีหน้าที่บริหารกิจการของสำนักงานปฎิฯ โดยเฉพาะ แยกไปจากการบริหารราชการ
ของเทศบาลนครกรุงเทพ อีกทั้งในบทเฉพาะกาลข้อ 26 ในระยะเริ่มแรกซึ่งตั้งสำนัก

งานปฎิยฯ เทศบาลนครกรุงเทพก็ตั้งค่าใช้จ่ายและทุนดำเนินงานให้ต่างหากโดยจัดสรร
เงินทุนหมุนเวียนให้ และในข้อ 27 ยังได้ระบุไว้ด้วยว่า การดำเนินกิจการของสำนัก
งานปฎิยฯ เมื่อปรากฏผลกำไรจากกำไรสุทธิให้แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งส่งให้เป็นราย
ได้ของเทศบาลนครกรุงเทพ อีกส่วนหนึ่งให้เป็นเงินสำรองเพื่อปรับปรุงขยายกิจการ
หรือลงทุนเพิ่มขึ้น แสดงว่าการจัดตั้งสำนักงานปฎิยฯ ขึ้นก็โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
แสวงหากำไรในทางเศรษฐกิจ ดังนี้สำนักงานปฎิยเทศบาลนครกรุงเทพหรือสำนักงาน
ปฎิยกรุงเทพมหานครจึงไม่ใช่ส่วนราชการของกรุงเทพมหานครและไม่เป็นราชการ
ส่วนท้องถิ่น จึงไม่ต้องด้วยข้อยกเว้นมิให้ใช้ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
คุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ข้อ 1 (3) จำเลยที่ 1 ในฐานะนิติบุคคลผู้
เป็นเจ้าของสำนักงานปฎิยกรุงเทพมหานคร รวมทั้งจำเลยที่ 2 และที่ 3 ซึ่งเป็น
ประธานกรรมการบริหารและเป็นผู้อำนวยการจำเลยที่ 1 ตามลำดับ ในฐานะเป็น
นายจ้างของโจทก์ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ลงวัน
ที่ 16 เมษายน 2515 ข้อ 2 จึงมีหน้าที่จ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์เมื่อเลิกจ้าง

แม้ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2518 ได้ถูกยกเลิกไป
โดย พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 ก็ตาม แต่การจัด
ระเบียบราชการกรุงเทพมหานครที่บัญญัติไว้ในมาตรา 60 ก็เป็นทำนองเดียวกับ
มาตรา 11 ที่ถูกยกเลิก ซึ่งหาได้มีสำนักงานปฎิย กรุงเทพมหานครรวมอยู่ด้วยไม่ เมื่อ
สำนักงานปฎิยฯ ได้จัดตั้งขึ้นครั้งแรกโดยกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้อนุมัติให้เทศบาล
นครกรุงเทพเป็นผู้จัดตั้งและดำเนินการ โดยมีได้จัดตั้งขึ้นตามพ.ร.ฎ.ตามที่กฎหมาย
กำหนดไว้ นอกจากนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการควบคุมและดำเนิน
งานของสำนักงานปฎิยเทศบาลนครกรุงเทพ พ.ศ.2507 ก็ให้มีคณะกรรมการบริหาร

มีหน้าที่บริหารกิจการของสำนักงานปฎิฯ โดยเฉพาะ แยกไปจากการบริหารราชการ
ของเทศบาลนครกรุงเทพ อีกทั้งในบทเฉพาะกาลข้อ 26 ในระยะเริ่มแรกซึ่งตั้งสำนัก
งานปฎิฯ เทศบาลนครกรุงเทพก็ตั้งค่าใช้จ่ายและทุนดำเนินงานให้ต่างหากโดยจัดสรร
เงินทุนหมุนเวียนให้ และในข้อ 27 ยังได้ระบุไว้ด้วยว่า การดำเนินกิจการของสำนัก
งานปฎิฯ เมื่อปรากฏผลกำไรจากกำไรสุทธิให้แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งส่งให้เป็นราย
ได้ของเทศบาลนครกรุงเทพ อีกส่วนหนึ่งให้เป็นเงินสำรองเพื่อปรับปรุงขยายกิจการ
หรือลงทุนเพิ่มขึ้น แสดงว่าการจัดตั้งสำนักงานปฎิฯ ขึ้นก็โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
แสวงหากำไรในทางเศรษฐกิจ ดังนั้นสำนักงานปฎิฯ เทศบาลนครกรุงเทพหรือสำนักงาน
ปฎิฯ กรุงเทพมหานครจึงไม่ใช่ส่วนราชการของกรุงเทพมหานครและไม่เป็นราชการ
ส่วนท้องถิ่น จึงไม่ต้องด้วยข้อยกเว้นมิให้ใช้ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
คุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ข้อ 1 (3) จำเลยที่ 1 ในฐานะนิติบุคคลผู้
เป็นเจ้าของสำนักงานปฎิฯ กรุงเทพมหานคร รวมทั้งจำเลยที่ 2 และที่ 3 ซึ่งเป็น
ประธานกรรมการบริหารและเป็นผู้อำนวยการจำเลยที่ 1 ตามลำดับ ในฐานะเป็น
นายจ้างของโจทก์ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ลงวัน
ที่ 16 เมษายน 2515 ข้อ 2 จึงมีหน้าที่จ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์เมื่อเลิกจ้าง

(สวรค์ ศักดารักษ์-พรชัย สมรรถเวช-ชลอ บุญยเนตร)

ศาลแรงงานกลาง - นายสถิตย์ อรรถบิลกุล

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น